ACCETTARE O RINUNCIARE

Accettare o rinunciare all'eredità di una casa

Accettazione espressa, tacita o con beneficio d'inventario, oppure rinuncia: come scegliere se c'è una casa, i termini di 3 mesi e 40 giorni e cosa fare con i debiti.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Si diventa proprietari della casa ereditata solo **accettando l'eredità**. La scelta va fatta con attenzione, perché l'erede che accetta risponde anche dei **debiti** del defunto. Le opzioni sono tre.

SCELTA	COSA COMPORTA	QUANDO CONVIENE
Accettazione pura e semplice	Si ricevono beni e debiti; si risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio	Quando i debiti sono assenti o noti e contenuti
Accettazione con beneficio d'inventario	Si risponde dei debiti solo nei limiti del valore ereditato; serve dichiarazione davanti a notaio o cancelliere e un inventario	Quando non si conoscono bene i debiti; obbligatoria per minori e incapaci
Rinuncia	Non si riceve nulla, né beni né debiti; si fa davanti a notaio o cancelliere del tribunale	Quando i debiti superano chiaramente il valore dei beni

Finché non scegli sei un **chiamato all'eredità**: una persona che ha il diritto di diventare erede, ma non lo è ancora. Nel frattempo puoi proteggere la casa: la legge ti permette **atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea**, come chiudere l'acqua, cambiare una serratura rotta o fare una riparazione urgente, senza per questo accettare.

Accettazione espressa e tacita

L’accettazione può essere **espressa**, con una dichiarazione in un atto pubblico o scrittura privata, oppure **tacita**, quando l’erede compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non come erede: per esempio **vendere o affittare la casa**. La sola presentazione della dichiarazione di successione, secondo l’orientamento prevalente, non comporta accettazione. Più incerta è la **voltura catastale**, che la dichiarazione telematica chiede in automatico salvo rinuncia espressa: alcune sentenze l’hanno considerata accettazione tacita. Se stai valutando la rinuncia o il beneficio d’inventario, decidi prima di presentare la dichiarazione.

Per vendere la casa l’accettazione deve risultare **trascritta nei registri immobiliari**: spesso il notaio trascrive l’accettazione tacita al momento del rogito.

Quali atti valgono accettazione tacita

La legge indica alcuni casi in modo esplicito; per molti altri decide la giurisprudenza, caso per caso. In sintesi:

ATTO	VALE ACCETTAZIONE?
Vendere, donare o cedere i propri diritti sull’eredità, a estranei o ad altri chiamati	Sì, lo dice la legge
Rinunciare in cambio di denaro, o solo a favore di alcuni chiamati	Sì, lo dice la legge
Vendere o affittare la casa ereditata	Sì, di norma
Fare lavori di ristrutturazione o cambiare la destinazione della casa	Spesso sì, secondo la giurisprudenza
Chiudere utenze, riparazioni urgenti, custodia della casa	No: sono atti conservativi o di amministrazione temporanea
Presentare la dichiarazione di successione	Di norma no, secondo l’orientamento prevalente
Chiedere la voltura catastale	Incerto: alcune sentenze dicono sì
Vivere nella casa senza fare l’inventario entro tre mesi	Diventi erede puro e semplice per legge

Approfondisci, con gli esempi più frequenti, nella guida sugli atti che valgono accettazione tacita.

> **Attenzione.** Anche una rinuncia può valere come accettazione: se “rinunci” in favore di un solo fratello, o in cambio di soldi, per la legge hai accettato e poi ceduto la tua quota. La rinuncia vera è quella fatta gratuitamente, con atto formale, e la tua quota va a chi la legge o il testamento indicano.

Attenzione ai tre mesi

Chi è **nel possesso** dei beni ereditari, per esempio vive nella casa, deve fare l’inventario entro **tre mesi** dal decesso se vuole accettare con beneficio d’inventario. Altrimenti è considerato erede puro e semplice. Segna la scadenza con lo scadenzario.

Beneficio d’inventario: termini e passaggi

Il **beneficio d’inventario** tiene separato il tuo patrimonio da quello del defunto: paghi i debiti dell’eredità solo fino al valore di ciò che ricevi. Si ottiene con due passaggi: una **dichiarazione** davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo dove si è aperta la successione, e un **inventario** dei beni redatto nelle forme di legge. I termini cambiano a seconda che tu sia o no nel possesso dei beni.

SITUAZIONE	INVENTARIO	DECISIONE DOPO L'INVENTARIO	SE NON RISPETTI I TERMINI
Sei nel possesso dei beni (per esempio vivi nella casa)	Entro **3 mesi** dal decesso o dalla notizia dell'eredità; proroga di regola non oltre altri 3 mesi	Entro **40 giorni** dalla fine dell'inventario, se non hai già dichiarato	Sei erede puro e semplice
Non sei nel possesso e hai già fatto la dichiarazione	Entro **3 mesi** dalla dichiarazione, salvo proroga	—	Sei erede puro e semplice
Non sei nel possesso e hai fatto prima l'inventario	—	Entro **40 giorni** dalla fine dell'inventario	Perdi il diritto di accettare
Non sei nel possesso e non hai fatto nulla	Puoi dichiarare finché il diritto non si prescrive (10 anni)	—	—

Per le eredità di **minori e interdetti** il beneficio d'inventario è obbligatorio: non si possono accettare in altro modo.

Accettare con beneficio non significa che la casa sia al sicuro: se i debiti superano il valore, i creditori vengono pagati con i beni dell'eredità, casa compresa, secondo una procedura con regole precise. Il vantaggio è che **non rischi i tuoi beni personali**. In cambio ci sono costi (notaio o cancelleria, inventario) e obblighi di amministrazione. Approfondisci in debiti e ipoteca sulla casa ereditata.

Come si rinuncia

La rinuncia si fa con una **dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere** del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni. Una lettera ai fratelli o una dichiarazione informale non bastano.

Chi rinuncia è considerato **come se non fosse mai stato chiamato**. La sua quota va agli altri chiamati secondo la legge o il testamento; in alcuni casi subentrano i figli di chi rinuncia, che a loro volta dovranno decidere. Prima di rinunciare, quindi, chiedi al notaio chi diventerà erede al tuo posto: rinunciare per "proteggere" i figli dai debiti può far arrivare a loro la stessa scelta.

Se la rinuncia è fatta prima della scadenza dei 12 mesi, non sei tenuto a presentare la dichiarazione di successione: l'obbligo passa ai nuovi chiamati.

Si può tornare indietro?

Dopo una rinuncia, sì, entro certi limiti. Finché il diritto di accettare non è prescritto, chi ha rinunciato può ancora accettare l'eredità, a una condizione: che nel frattempo nessun altro dei chiamati l'abbia già acquistata, cioè accettata al suo posto. Restano comunque salvi i diritti acquistati da terzi sui beni. In pratica, se rinunci e i tuoi fratelli accettano subito, la porta si chiude.

Dopo un'accettazione, di regola no. Chi accetta diventa erede in modo definitivo: non si può "restituire" l'eredità quando emergono debiti imprevisti. È il motivo per cui, quando i debiti sono incerti, il beneficio d'inventario è la scelta più prudente: costa qualcosa in più all'inizio, ma evita sorprese.

Il caso dei chiamati successivi. Se rinunci tu, la scelta passa ad altri. Anche loro hanno le stesse tre opzioni e gli stessi termini, che per la dichiarazione di successione decorrono dalla tua rinuncia o da quando ne vengono a conoscenza. Conviene avvisarli subito, per evitare che si trovino in ritardo senza saperlo.

SITUAZIONE	SI PUÒ CAMBIARE IDEA?
Hai rinunciato e nessun altro ha ancora accettato	Sì, puoi accettare finché il diritto non è prescritto
Hai rinunciato e un altro chiamato ha accettato	No
Hai accettato in modo puro e semplice	No, salvo casi particolari da valutare con un legale
Hai fatto la dichiarazione di beneficio ma non l'inventario nei termini	Diventi erede puro e semplice

Quanto costa ogni scelta

I costi dipendono dal notaio, dal tribunale e dalla complessità dell'inventario: chiedi sempre un preventivo scritto. In linea generale:

SCELTA	ATTI NECESSARI	COSTI TIPICI
Accettazione tacita con la vendita	Nessun atto in più: la trascrive il notaio del rogito	Compresi o quasi nel rogito
Accettazione espressa	Atto notarile e trascrizione	Onorario notarile e imposte sull'atto
Beneficio d'inventario	Dichiarazione dal notaio o in cancelleria, inventario, trascrizione	I più alti: dipendono dal numero di beni e dagli incontri necessari
Rinuncia	Dichiarazione dal notaio o in cancelleria	Onorario o diritti di cancelleria, più le imposte sull'atto

Esempio pratico: tre situazioni a confronto

1. Casa senza debiti. Lucia eredita dalla madre una casa da 160.000 € e un conto con 15.000 €. Non ci sono debiti noti, solo le ultime bollette. Accetta in modo puro e semplice: con la vendita o con una dichiarazione espressa dal notaio. Costo dell'accettazione: quasi nullo se è tacita nel rogito, o il compenso del notaio se è espressa.

2. Debiti incerti. Il padre di Andrea aveva un'attività e forse dei debiti con fornitori. La casa vale 180.000 €. Andrea, che non vive nella casa, fa la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario e poi l'inventario entro tre mesi. Emergono debiti per 50.000 €: li paga con i beni dell'eredità e gli restano, al netto delle spese della procedura, circa 130.000 €. Se i debiti fossero stati 250.000 €, avrebbe perso la casa ma non avrebbe dovuto pagare la differenza di 70.000 € con i suoi soldi.

3. Debiti certi e superiori. La zia di Federica lascia una casa da 90.000 € con un mutuo residuo di 70.000 € e altri debiti per 60.000 €. Il totale dei debiti (130.000 €) supera il valore. Federica rinuncia dal notaio. Prima di farlo verifica chi sarebbero gli altri chiamati, per avvisarli.

	LUCIA	ANDREA	FEDERICA
Beni	175.000 €	180.000 €	90.000 €
Debiti	Trascurabili	50.000 €, scoperti con l’inventario	130.000 €
Scelta	Accettazione pura	Beneficio d’inventario	Rinuncia
Rischio sul proprio patrimonio	Nessuno, in pratica	Nessuno	Nessuno
Cosa le resta	Tutto	Il netto, dopo debiti e spese	Nulla

Entro quando decidere

Il diritto di accettare si **prescrive in dieci anni** dal decesso. Non c’è quindi fretta di accettare, ma ci sono altre scadenze che corrono: la dichiarazione di successione entro 12 mesi, i tre mesi per l’inventario se sei nel possesso, l’IMU. Inoltre chiunque vi abbia interesse, per esempio un creditore o un altro erede, può chiedere al giudice di fissarti un **termine** per decidere: se non rispondi, perdi il diritto di accettare.

COSA	TERMINE
Inventario, se sei nel possesso dei beni	3 mesi dal decesso (più eventuale proroga)
Decidere dopo l’inventario	40 giorni
Dichiarazione di successione	12 mesi dal decesso
Accettazione	10 anni, salvo termine fissato dal giudice

Accettazione e vendita: la trascrizione

Per vendere, il notaio deve verificare che la “catena” dei passaggi di proprietà sia completa nei registri immobiliari, compresa l’**accettazione** di ogni erede. La trascrizione si può fare:

- sulla base di un’accettazione **espressa** in atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- sulla base dell’**atto** che vale accettazione tacita, se risulta da atto pubblico, scrittura autenticata o sentenza: è il caso del rogito di vendita;

- sulla base di una **dichiarazione sostitutiva** dell'erede, contenuta in un atto notarile, che attesta l'accettazione tacita o l'acquisto della qualità di erede per non aver fatto l'inventario.

Quest'ultima possibilità è utile per le successioni vecchie, quando un nonno o un genitore aveva ereditato la casa senza mai trascrivere l'accettazione. Vedi i passaggi per vendere.

Checklist prima di decidere

- ☐ Chiedi alla banca saldi, mutui e fideiussioni del defunto.
- ☐ Controlla in Agenzia delle Entrate e presso l'agente della riscossione eventuali debiti fiscali.
- ☐ Fai una visura ipotecaria della casa: ipoteche, pignoramenti.
- ☐ Cerca lettere di creditori, finanziarie, condominio.
- ☐ Stima il valore della casa.
- ☐ Se vivi nella casa, segna la scadenza dei **tre mesi**.
- ☐ Non vendere, affittare o fare lavori importanti finché non hai deciso.
- ☐ Prima di presentare la dichiarazione di successione, valuta con il notaio se rinunciare o accettare con beneficio.

Errori frequenti

ERRORE	CONSEGUENZA
Affittare la casa "intanto"	Accettazione tacita: si diventa eredi puri e semplici, debiti compresi
Vivere nella casa e lasciar passare i tre mesi senza inventario	Si è eredi puri e semplici per legge
Rinunciare con una lettera o a voce	La rinuncia non vale: si resta chiamati, con gli obblighi relativi
Rinunciare "a favore" di un fratello	Vale come accettazione e cessione della quota
Rinunciare senza sapere chi subentra	La stessa scelta, con gli stessi debiti, arriva ai propri figli o ad altri parenti

Casa con debiti o ipoteca

Se la casa ha un mutuo o un’ipoteca, il debito passa agli eredi che accettano. Valuta prima il saldo residuo e il valore della casa: la vendita può servire proprio a estinguere il debito. Vedi le situazioni particolari e la guida su debiti e ipoteca.

Domande frequenti

Se rinuncio all'eredità perdo la casa? +

Abitare nella casa ereditata vale come accettazione? +

Entro quanto tempo devo accettare? +

Quanto tempo ho per l'inventario se vivo nella casa? +

Se rinuncio devo comunque presentare la dichiarazione di successione? +

Fonti

- Codice civile, art. 460 (Normattiva)
- Codice civile, art. 471 (Normattiva)
- Codice civile, art. 476 (Normattiva)
- Codice civile, art. 477 (Normattiva)
- Codice civile, art. 478 (Normattiva)
- Codice civile, art. 480 (Normattiva)
- Codice civile, art. 481 (Normattiva)
- Codice civile, art. 484 (Normattiva)
- Codice civile, art. 485 (Normattiva)
- Codice civile, art. 487 (Normattiva)
- Codice civile, art. 519 (Normattiva)

- Codice civile, art. 521 (Normattiva)
- Codice civile, art. 525 (Normattiva)
- Codice civile, art. 2648 (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, chi deve presentare la dichiarazione di successione

Approfondimenti: accettare o rinunciare

Accettazione tacita dell'eredità: quali atti la fanno scattare

Vendere, affittare o ristrutturare la casa può valere accettazione tacita. Ecco gli atti a rischio e quelli conservativi che puoi fare prima di decidere.

Casa ereditata con debiti, cartelle o ipoteca: cosa rischi

Come scoprire debiti, cartelle e ipoteche del defunto prima di accettare, e come proteggerti con il beneficio d'inventario o la rinuncia.

Eredità che nessuno accetta: cos'è l'eredità giacente

Se nessuno accetta e nessuno possiede i beni, il tribunale può nominare un curatore. Senza altri successibili l'eredità va allo Stato (art. 586 c.c.).

Si può rinunciare solo alla casa ereditata? Le alternative

No: la rinuncia parziale all'eredità è nulla (art. 520 c.c.). Puoi però cedere la quota, dividere, rinunciare a un legato o liberarti della casa in altri modi.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.